

Mohd Rizal bin Mohd Yusof

Iwn

Faizura binti Mohamed Nor Arjamli

**[Mahkamah Rayuan Syariah Negeri Selangor, Permohonan No: 10000-085-0075-2022, YAA Dato' Haji Mohd. Shukor bin Sabudin (Pengerusi), YA Datuk Haji Mohd Radzi bin Abd Latif (Panel) dan YA Dato' Haji Mohamad Shakir bin Abdul Hamid (Panel)
8 Ogos 2023/ 21 Muharram 1445H]**

Enakmen Tatacara Mal - Permohonan Kebenaran Lanjut Tempoh Masa Memfailkan Semakan – Seksyen 238 Enakmen Tatacara Mal Mahkamah Syariah (Negeri Selangor) 2003 [Enakmen No. 4 Tahun 2003]

Peguam Syarie:

Pemohon : Puan Norfaizah bt Ramli daripada Zaidi Zain & Associates.

Responden : Tidak diwakili.

FAKTA KES

[1] Kes ini adalah suatu permohonan untuk mendapatkan Kebenaran pelanjutan tempoh masa bagi memfailkan Semakan terhadap Perintah Penetapan Tempoh Masa yang dikeluarkan oleh YA Hakim Mahkamah Tinggi Syariah Shah Alam pada tarikh 18/7/2022 sebagaimana berikut:

1. Mahkamah meluluskan permohonan Pemohon berdasarkan seksyen 152 Enakmen Tatacara *Mal* Mahkamah Syariah (Negeri Selangor) 2003.

2. Mahkamah memerintahkan bahawa Responden hendaklah menguruskan penjualan rumah beralamat No.9, Jalan Sembilang 8B, D'Anjung Teluk Pulai, 41100 Klang, Selangor dalam tempoh 6 bulan daripada tarikh perintah ini dikeluarkan dan responden hendaklah memberikan kerjasama sepenuhnya tanpa mendatangkan sebarang isu yang boleh melengahkan atau melambatkan proses penjualan rumah tersebut.
3. Sekiranya Responden gagal berbuat demikian dan tidak dapat melaksanakan penjualan rumah dalam tempoh masa yang ditetapkan oleh Mahkamah, maka Mahkamah memberikan kuasa kepada Pemohon untuk menandatangani sebarang dokumen dan apa-apa jua dokumen untuk urusan penjualan rumah tersebut bagi pihak Responden atau urusan jualan rumah kepada pembeli baru.
4. Sekiranya Responden gagal memberikan kerjasama dalam melaksanakan perintah ini, Pemohon boleh meneruskan tindakan kepada proses pengkomitan sebagaimana kehendak seksyen 151 Enakmen Tatacara *Mal* Mahkamah Syariah (Negeri Selangor) 2003.

[2] Pemohon tidak berpuashati dengan keputusan tersebut dan berhasrat untuk membuat permohonan semakan dan memandangkan tempoh untuk Pemohon mengemukakan Permohonan Semakan telah pun tamat pada 17/8/2022, maka pada 23/8/2022 Pemohon telah memfailkan permohonan melanjutkan Tempoh masa untuk memfailkan Semakan ini.

[3] Pemohon dalam Afidavit Sokongannya menyatakan bahawa kelewatan yang berlaku adalah disebabkan faktor berikut:

1. Pemohon hanya menerima salinan Alasan Penghakiman dari Mahkamah pada 16/8/2022 iaitu sehari sebelum tamat tempoh pemfailan Permohonan Semakan dibenarkan dan Pemohon telah berusaha untuk menyiapkan dan memfailkan Permohonan Semakan pada petang hari terakhir iaitu pada 17/8/2022, namun begitu menurut Pemohon, kaunter pendaftaran kes hanya dibuka 15 minit sahaja pada petang tersebut iaitu dari jam 2.00 petang hingga jam 2.15 petang sahaja.

2. Menurut Pemohon, oleh sebab beliau berada diluar kawasan negeri Selangor, Afidavit Permohonan Pemohon telah dibaca melalui atas talian, namun begitu berlaku masalah telekomunikasi yang menyebabkan tempoh masa bagi pendaftaran kes pada petang tersebut selama 15 minit telah berakhir.

[5] Responden dalam Afidavit Jawapannya telah tidak bersetuju dengan permohonan Pemohon atas alasan tempoh masa yang secukupnya telah diberikan oleh Mahkamah dan alasan kelewatan tersebut tidak boleh diterima oleh Responden.

ULASAN MAHKAMAH RAYUAN SYARIAH

[5] Bagi mempertimbangkan permohonan ini kami telah meneliti Notis dan Afidavit Pemohon, Afidavit Jawapan Responden, Afidavit Balasan Pemohon dan hujah-hujah yang telah difailkan oleh pihak-pihak.

[6] Suka kami nyatakan bahawa kuasa untuk melanjutkan tempoh masa untuk melakukan apa-apa perbuatan dalam mana-mana prosiding merupakan kuasa budi bicara Mahkamah. Ia diperuntukkan dengan nyata di bawah Seksyen 238 Enakmen No. 4 Tahun 2003:

Seksyen 238. Memanjang atau memendekkan masa

(1) Mahkamah boleh, atas apa-apa terma yang difikirkannya adil, melalui perintah, melanjutkan atau memendekkan tempoh yang dalamnya seseorang dikehendaki atau dibenarkan oleh Enakmen ini atau oleh mana-mana penghakiman, perintah atau arahan untuk melakukan apa-apa perbuatan dalam mana-mana prosiding.

(2) Mahkamah boleh melanjutkan apa-apa tempoh yang disebut dalam subseksyen (1) walaupun permohonan untuk mendapatkan pelanjutan itu tidak dibuat sehingga selepas habis tempoh itu.

[7] Berdasarkan Arahan Amalan Mahkamah Syariah No. 7 Tahun 2014, mana-mana permohonan semakan hendaklah dibuat dalam tempoh 30 hari daripada tarikh keputusan dikeluarkan oleh Mahkamah kecuali ia dibenarkan oleh Mahkamah yang lebih tinggi. Perenggan 11 Arahan Amalan tersebut menyebut:

11. Permohonan semakan hendaklah dibuat dalam tempoh 30 hari dari tarikh keputusan kecuali dibenarkan oleh Mahkamah yang lebih tinggi.

[8] Berdasarkan kes-kes yang telah diputuskan seperti kes *Aziah Bin Abdul Aziz lwn. Azmi Bin Abd. Aziz [2013], JH 36(1)* serta kes *Fatima @ Hasnah Binti Daud lwn. Wan Hassan Bin Wan Daud [2015], JH 40(1)*, ada 4 faktor yang telah digariskan untuk diberi perhatian dalam membuat pertimbangan bagi memberikan Kebenaran melanjutkan tempoh masa. Faktor-faktor tersebut adalah seperti berikut:

- i. Tempoh kelewatan;
- ii. Sebab kelewatan;

- iii. Kebarangkalian untuk Pemohon berjaya dalam rayuannya;
- iv. Tahap prejudis kepada pihak yang satu lagi

Namun faktor-faktor ini hanyalah berbentuk panduan dan sama sekali tidak mengikat Kami dalam membuat pertimbangan keputusan.

[9] Penelitian Kami terhadap tempoh kelewatan yang berlaku dalam kes ini adalah selama 6 hari daripada tarikh akhir permohonan semakan sepatutnya difailkan iaitu pada 17/8/2022.

[10] Berdasarkan penelitian Kami terhadap Afidavit Pemohon, Kami dapati wujud usaha yang dilakukan oleh Pemohon bagi mendapatkan Alasan Penghakiman seperti mengemukakan permohonan melalui e-mel 3 hari selepas perintah tersebut dikeluarkan dan mengemukakan permohonan bertulis bagi mendapatkan alasan penghakiman di kaunter mahkamah pada 26/7/2022.

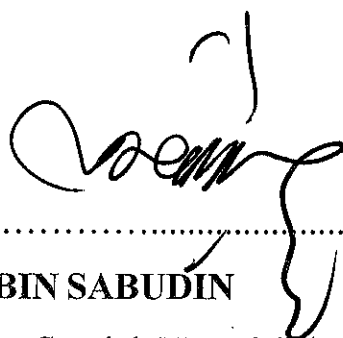
[11] Dalam kes ini sekiranya dilihat kepada tempoh kelewatan yang berlaku iaitu selama 6 hari adalah suatu tempoh yang masih wajar untuk Kami berikan pertimbangan apatah lagi disusuli dengan usaha dan tindakan yang dilakukan oleh pihak Pemohon bagi mendapatkan alasan penghakiman. Kami berpuashati bahawa punca kelewatan bukanlah disebabkan oleh pihak Pemohon atau Peguam Syarie Pemohon. Atas dasar tersebut, Kami berpuashati bahawa kelewatan tersebut berlaku atas asas yang boleh Kami terima.

KEPUTUSAN

SETELAH meneliti Notis Permohonan, Afidavit Pemohon, Afidavit Jawapan Responden dan Hujahan Pihak-Pihak, **MAKA KAMI** sebulat suara memutuskan sebagaimana yang berikut;

1. Permohonan Pemohon **DITERIMA**.
2. Pemohon hendaklah memfailkan Notis Permohonan Semakan dalam tempoh 14 hari mulai dari hari ini.

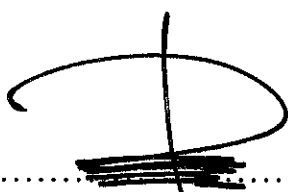
Dibaca dan ditandatangani oleh:-



.....
1. **YAA DATO' HAJI MOHD SHUKOR BIN SABUDIN**

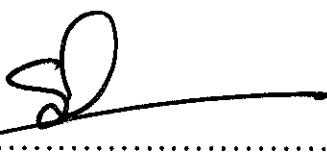
Pengerusi Panel Hakim Mahkamah Rayuan Syariah Negeri Selangor

Dipersetujui oleh:-



.....
2. **YA DATUK HAJI MOHD RADZI BIN ABD LATIF**

Panel Hakim Mahkamah Rayuan Syariah Negeri Selangor



.....
3. **YA DATO' HAJI MOHAMAD SHAKIR BIN ABDUL HAMID**

Panel Hakim Mahkamah Rayuan Syariah Negeri Selangor